VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN
VỀ DỰ THẢO NỘI QUY LAO ĐỘNG

Mẫu LYK-01 · Gửi tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

TRẠNG THÁI
MẪU HOÀN THIỆN – chưa phải bản ban hành. Rà soát, điền đầy đủ và trình cấp có thẩm quyền ký trước khi sử dụng. Mã kiểm soát: LYK-01. Đi kèm Nội quy lao động NQLD-01.

CÁCH DÙNG BẢN MẪU
Phần trong ngoặc vuông [ ] là nội dung phải điền hoặc lựa chọn; xóa phần bôi vàng sau khi hoàn thiện. Phần in nghiêng màu xám là hướng dẫn, phải xóa trước khi ký ban hành.

BẮT BUỘC TRƯỚC KHI BAN HÀNH
Theo khoản 3 Điều 118 Bộ luật Lao động, trước khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ở nơi có tổ chức này. Hồ sơ đăng ký phải có văn bản góp ý – vì vậy phải lưu đủ: văn bản lấy ý kiến, biên bản họp và văn bản góp ý.

[TÊN DOANH NGHIỆP]	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: [SỐ]/[NĂM]/CV-[VIẾT TẮT DN]	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	[ĐỊA DANH], ngày [NGÀY] tháng [THÁNG] năm [NĂM]

V/v lấy ý kiến về dự thảo Nội quy lao động

Kính gửi: [BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ/TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP]

Thực hiện khoản 3 Điều 118 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, [TÊN DOANH NGHIỆP] đã xây dựng dự thảo Nội quy lao động (mã NQLD-01, phiên bản [v1.0]) để [BAN HÀNH LẦN ĐẦU/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI QUY LAO ĐỘNG SỐ ... NGÀY ...].

Công ty trân trọng đề nghị Quý tổ chức nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến người lao động và có văn bản góp ý đối với dự thảo nêu trên.

1. Tài liệu gửi kèm

STT	Tài liệu	Số bản/Hình thức
1	Dự thảo Nội quy lao động NQLD-01, phiên bản [v1.0]	[01 bản giấy/bản mềm qua [KÊNH]]
2	Các phụ lục kèm theo dự thảo (Phụ lục 1 đến Phụ lục [SỐ])	[01 bản/bản mềm]
3	Bản so sánh nội dung sửa đổi so với nội quy hiện hành (nếu có)	[01 bản/bản mềm]
4	[TÀI LIỆU KHÁC: QUY CHẾ, QUY TRÌNH LIÊN QUAN KỶ LUẬT, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT]	[01 bản/bản mềm]

2. Nội dung đề nghị góp ý

Đề nghị Quý tổ chức cho ý kiến đối với toàn bộ dự thảo, trong đó lưu ý các nhóm nội dung bắt buộc của nội quy lao động:

STT	Nhóm nội dung	Điều/khoản trong dự thảo	Ý kiến (nhất trí / đề nghị sửa)
1	Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi	[ĐIỀU ...]	
2	Trật tự tại nơi làm việc	[ĐIỀU ...]	
3	An toàn, vệ sinh lao động	[ĐIỀU ...]	
4	Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý	[ĐIỀU ...]	
5	Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ	[ĐIỀU ...]	
6	Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động	[ĐIỀU ...]	
7	Hành vi vi phạm kỷ luật lao động và hình thức xử lý kỷ luật tương ứng	[ĐIỀU ..., PHỤ LỤC ...]	
8	Trách nhiệm vật chất	[ĐIỀU ...]	
9	Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động	[ĐIỀU ...]	

3. Thời hạn và cách thức gửi ý kiến

- Thời hạn gửi văn bản góp ý: chậm nhất ngày [DD/MM/YYYY] ([SỐ] ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này).
- Hình thức: văn bản có chữ ký của người đại diện Quý tổ chức, gửi về [PHÒNG NHÂN SỰ] – địa chỉ [ĐỊA CHỈ] hoặc [EMAIL].
- Đầu mối liên hệ: [HỌ TÊN], [CHỨC DANH], điện thoại [SỐ], email [EMAIL].
- Công ty dự kiến tổ chức họp trao đổi trực tiếp về dự thảo vào [THỜI GIAN], tại [ĐỊA ĐIỂM].

Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được văn bản góp ý, Công ty ghi nhận việc đã thực hiện thủ tục tham khảo ý kiến và lưu hồ sơ chứng minh (văn bản gửi đi, bằng chứng đã nhận) để nộp kèm hồ sơ đăng ký.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý tổ chức./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban [TỔNG] Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, NS;

[CHỨC DANH NGƯỜI KÝ]
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NƠI KHÔNG CÓ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nếu tại doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở hoặc tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, không sử dụng mẫu này với tư cách văn bản gửi tổ chức đại diện; thay vào đó tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của người lao động (hội nghị người lao động, phiếu lấy ý kiến, hòm thư góp ý) và lập biên bản theo Mẫu BBLY-01. Trong hồ sơ đăng ký, nêu rõ doanh nghiệp không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.